

TEST RÉGIMEN DE INVALIDEZ Y OPERATORIA CONTABLE**1. Con carácter general durante la preparación de los contratos se emitirá:**

- a. Un RC por el precio de licitación IVA excluido
- b. Un documento contable A por el precio de adjudicación, IVA excluido
- c. Un documento contable OK por el precio de licitación, IVA incluido
- d. Un documento contable RC por el precio de licitación, IVA incluido

2. Serán susceptibles de recurso especial:

- a. Los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 3 millones de euros, cuando se cumplan los demás requisitos del art. 44.
- b. Los contratos de obras con valor estimado superior a 3 millones de euros, cuando se cumplan los demás requisitos del art. 44.
- c. Los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 100.000 euros, cuando se cumplan los demás requisitos del art. 44.
- d. Los contratos de obras con valor estimado superior a 100.000 euros, cuando se cumplan los demás requisitos del art. 44.

3. Podrán ser objeto de recurso especial:

- a. La adjudicación
- b. Los actos de trámite cualificados
- c. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
- d. Todos los anteriores

4. ¿Cuál es el plazo general de interposición del recurso especial?

- a. 15 días hábiles
- b. 15 días naturales
- c. 2 meses
- d. 3 meses

5. Señale la respuesta correcta:

- a. Frente a la resolución de un recurso especial, cabe recurso de alzada
- b. Frente a la resolución de un recurso especial, cabe recurso potestativo de reposición
- c. Frente a la resolución de un recurso especial, no cabe ningún otro recurso en vía administrativa ni jurisdiccional
- d. Frente a la resolución de un recurso especial, cabe recurso contencioso administrativo

6. Cada uno de los pagos que se realicen durante la fase de ejecución van asociados a un documento contable:

- a. RC
- b. A
- c. D
- d. OK

7. ¿Cómo afecta la cesión de un contrato a los documentos contables?

- a. De ninguna manera, ya que el gasto sigue siendo el mismo.
- b. Será necesario un documento contable D/ a nombre del cesionario por el importe que resta por ejecutar y un D a nombre del cedente por el mismo importe
- c. Será necesario un documento D/ a nombre del cedente por el importe que resta por ejecutar y un D a nombre del cesionario por el mismo importe.
- d. Será necesario un documento contable D/ a nombre del cesionario por el importe ya ejecutado y un D a nombre del cedente por el mismo importe.

8. Son causas de nulidad, de acuerdo con el art. 39:

- a. La falta de capacidad de obrar del contratista.
- b. La insuficiencia de crédito
- c. La falta de publicidad del anuncio en el perfil y en los medios de publicidad preceptivos.
- d. Todas son correctas.

9. Son causas de anulabilidad, de acuerdo con el art. 40 (señale la incorrecta):

- a. La falta de mención de los pliegos a cuestiones relativas a la protección de datos de carácter personal a que se refiere el art. 122.2
- b. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la modificación recogidos en los art.204 y 205 LCSP
- c. Todas las disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de un poder adjudicador que otorguen ventajas a empresas que hayan contratado previamente con la Administración.
- d. Todos los indicados son causas de anulabilidad.

10. Un contrato será inválido:

- a. Cuando lo sea alguno de sus actos de ejecución
- b. Cuando su contenido sea ilegal
- c. Un contrato adjudicado nunca puede considerarse inválido.
- d. Siempre que no se dé alguna de las causas que lo invalidan en el derecho civil.

11. Señale la correcta en relación con los documentos contables:

- a. Nunca deben reflejar IVA
- b. Pueden incluir IVA o no, según decida el órgano de contratación
- c. Incluirán el correspondiente IVA.
- d. Sólo incluyen IVA los OK

12. En caso de que el órgano de contratación aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso, se podrá acordar la imposición de una multa de:

- a. Entre 1.000 y 30.000 euros
- b. Entre 10.000 y 30.000 euros
- c. Entre 5.000 y 30.000 euros
- d. No está prevista multa.

13. ¿Qué efectos tiene la interposición de un recurso especial?

- a. La paralización del procedimiento en todo caso
- b. La paralización del procedimiento si se recurre la adjudicación
- c. La paralización del procedimiento si se recurren los pliegos
- d. Nunca paraliza el procedimiento salvo que se solicite como medida cautelar

14. ¿Qué plazo hay para presentar el escrito de interposición del recurso especial?

- a. 15 días hábiles
- b. 15 días naturales
- c. 1 mes
- d. 2 meses

15. ¿Cuánto dura el nombramiento de los miembros del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales?

- a. 6 años improrrogables
- b. 6 años con posibilidad de prórroga
- c. 4 años improrrogables
- d. 4 años con posibilidad de prórroga

16. Son causa de inadmisión del recurso especial:

- a. La incompetencia del órgano para conocer el recurso
- b. La falta de legitimación del recurrente
- c. La interposición del recurso de manera extemporánea
- d. Todas las anteriores son causa de inadmisión

17. ¿Qué documento contable se elabora en el momento de formalización del contrato?

- a. RC
- b. A
- c. D
- d. OK

18. Si un contrato tiene un precio de licitación de 100.000 euros, se adjudica por 80.000 y finaliza con cumplimiento ¿cuál será el importe de los OK?

- a. 100.000 euros
- b. 80.000 euros
- c. 100.000 euros, pero habrá que deducir el IVA que corresponda
- d. 80.000 euros, pero habrá que deducir el IVA que corresponda

19. Señale la correcta de acuerdo con el art. 49 LCSP:

- a. El órgano competente para resolver deberá adoptar decisión motivada sobre las medidas cautelares en los 5 días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten
- b. El órgano competente para resolver deberá adoptar decisión motivada sobre las medidas cautelares en los 5 días siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten
- c. El órgano competente para resolver deberá adoptar decisión motivada sobre las medidas cautelares en los 20 días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten
- d. El órgano competente para resolver deberá adoptar decisión motivada sobre las medidas cautelares en los 20 días siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten

20. Los miembros del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales podrán ser removidos de sus puestos por:

- a. Expiración del mandato
- b. Renuncia aceptada por el Gobierno
- c. Pérdida de la nacionalidad española
- d. Todas las respuestas son correctas.